

INE/CG535/2025

ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL, RESPECTO DE LA NECESIDAD Y SOLICITUD DE ADOPTAR MEDIDAS CAUTELARES DE TIPO INHIBITORIO, POR LOS HECHOS DENUNCIADOS DENTRO DE LOS PROCEDIMIENTOS ESPECIALES SANCIONADORES **UT/SCG/PE/PEF/JGUL/CG/159/2025** **Y**
UT/SCG/PE/PEF/MRPN/CG/162/2025

G L O S A R I O

**Catálogo de
Infracciones**

Lineamientos que establecen las reglas procesales y de actuación en el trámite de procedimientos sancionadores a cargo de la Secretaría Ejecutiva y los órganos desconcentrados del Instituto Nacional Electoral, así como el Catálogo de Infracciones para el proceso electoral extraordinario del Poder Judicial de la Federación 2024-2025 y en su caso, para las elecciones extraordinarias que de este deriven.

**Consejo General
Constitución Federal
/ CPEUM**

Consejo General del Instituto Nacional Electoral
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

**Decreto de reforma
Constitucional**

Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de Reforma del Poder Judicial, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 15 de septiembre de 2024

**Decreto de reforma a
la LGIPE**

Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, en materia de elección de personas juzgadoras del Poder Judicial de la Federación, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 14 de octubre de 2024

**INE / Instituto
LGIPE**

Instituto Nacional Electoral
Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/PE/PEF/JGUL/CG/159/2025
Y UT/SCG/PE/PEF/MRPN/CG/162/2025

Lineamientos para la Fiscalización	Lineamientos para la Fiscalización de los Procesos Electorales del Poder Judicial, Federal y Locales y sus anexos
PEEPJF 2024-2025	Proceso electoral extraordinario para la elección de diversos cargos del Poder Judicial de la Federación 2024-2025
Personas candidatas a juzgadoras PJF Sala Superior	Personas candidatas a ministras, magistradas y juezas del Poder Judicial de la Federación. Poder Judicial de la Federación Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación
TEPJF	Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

A N T E C E D E N T E S

- I. **Expedición y Reformas de la LGIPE.** El 23 de mayo de 2014 se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el decreto por el que se expide la *LGIPE*.

Posteriormente, el 14 de octubre de 2024, se publicó en el mismo medio de difusión el Decreto por el que se reformaron y adicionaron diversas disposiciones de la *LGIPE*, en materia de elección de personas juzgadoras del Poder Judicial de la Federación. Entre las modificaciones destaca la incorporación del Libro Noveno, en el que se establecen los lineamientos relativos a la organización, los requisitos y los procedimientos que deberán observarse en la selección e integración de los miembros del Poder Judicial, tanto a nivel federal como en las entidades federativas, asignando además competencias específicas al INE para la supervisión de estos procesos.

- II. **Reforma Constitucional en materia del Poder Judicial de la Federación.** El día 15 de septiembre de 2024, se publicó en el DOF, el Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la CPEUM en materia de reforma del Poder Judicial, mismo que entró en vigor el día 16 de septiembre de 2024, y prevé diversas disposiciones en materia de elección popular de las personas candidatas a juzgadoras.

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/PE/PEF/JGUL/CG/159/2025
Y UT/SCG/PE/PEF/MRPN/CG/162/2025

Entre los artículos reformados que implican un impacto a las actividades que realiza este Instituto, destacan los artículos 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 116 y 122, así como los artículos Transitorios Segundo, párrafos primero, quinto, séptimo, octavo y noveno; Octavo, párrafo primero, Décimo Primero y Décimo Segundo, de los que se destaca lo siguiente:

*Artículo 96. Las Ministras y Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Magistradas y Magistrados de la Sala Superior y las salas regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Magistradas y Magistrados del Tribunal de Disciplina Judicial, Magistradas y Magistrados de Circuito y Juezas y Jueces de Distrito, **serán elegidos de manera libre, directa y secreta por la ciudadanía** el día que se realicen las elecciones federales ordinarias del año que corresponda conforme al siguiente procedimiento:*

...

IV. El Instituto Nacional Electoral efectuará los cómputos de la elección, publicará los resultados y entregará las constancias de mayoría a las candidaturas que obtengan el mayor número de votos, asignando los cargos alternadamente entre mujeres y hombres. También declarará la validez de la elección y enviará sus resultados a la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación o al Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para el caso de magistraturas electorales, quienes resolverán las impugnaciones antes de que el Senado de la República instale el primer periodo ordinario de sesiones del año de la elección que corresponda, fecha en que las personas aspirantes electas tomarán protesta de su encargo ante dicho órgano legislativo.

Transitorios

*[...] Segundo. **El Proceso Electoral Extraordinario 2024-2025 dará inicio** el día de la entrada en vigor del presente Decreto. En dicha elección se elegirán la totalidad de los cargos de Ministras y Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, las magistraturas vacantes de la Sala Superior y la totalidad de las Magistradas y Magistrados de salas regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, los integrantes del Tribunal de Disciplina Judicial, así como la mitad de los cargos de Magistradas y Magistrados de Circuito y Juezas y Jueces de Distrito, en los términos del presente artículo.*

*[...] **El Consejo General del Instituto Nacional Electoral podrá emitir los acuerdos que estime necesarios para la organización, desarrollo, cómputo, vigilancia y fiscalización del proceso electoral extraordinario del año 2025 y para garantizar el cumplimiento de las disposiciones constitucionales y legales aplicables para los procesos electorales federales, observando los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad, objetividad y paridad de género.** Las o los consejeros del Poder Legislativo y las o los representantes de los partidos políticos ante el Consejo General no podrán participar en las acciones, actividades y sesiones relacionadas a este proceso.*

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/PE/PEF/JGUL/CG/159/2025
Y UT/SCG/PE/PEF/MRPN/CG/162/2025

[...] La etapa de preparación de la elección extraordinaria del año 2025 iniciará con la primera sesión que el Consejo General del Instituto Nacional Electoral celebre dentro de los siete días posteriores a la entrada en vigor del presente Decreto.

La jornada electoral se celebrará el primer domingo de junio del año 2025. Podrán participar como observadoras las personas o agrupaciones acreditadas por el Instituto, con excepción de representantes o militantes de un partido político.

El Instituto Nacional Electoral efectuará los cómputos de la elección, publicará los resultados y entregará las constancias de mayoría a las candidaturas que obtengan el mayor número de votos, asignando los cargos alternadamente entre mujeres y hombres, iniciando por mujer. También declarará la validez de la elección que corresponda y enviará sus resultados a la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación o al Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para el caso de magistraturas electorales, quienes resolverán las impugnaciones a más tardar el 28 de agosto de 2025... [...]

*[...] Octavo. El Congreso de la Unión tendrá un plazo de noventa días naturales a partir de la entrada en vigor del presente Decreto para realizar las adecuaciones a las leyes federales que correspondan para dar cumplimiento al mismo. **Entre tanto, se aplicarán en lo conducente de manera directa las disposiciones constitucionales en la materia y, supletoriamente, las leyes en materia electoral en todo lo que no se contraponga al presente Decreto...** [...]*

- III. Reforma al Reglamento de Sesiones del Consejo General.** El 19 de septiembre de 2024, en sesión extraordinaria del Consejo General, mediante Acuerdo INE/CG2239/2024, se aprobó la reforma y adición al Reglamento de Sesiones mencionado, excluyendo a los Partidos Políticos, de todo lo relacionado al proceso para la elección de personas juzgadoras, esto es; sesiones, emisión de actos y determinaciones que, en consecuencia, serán discutidas únicamente por la presidencia y las Consejerías Electorales, por lo que, se consideró necesario establecer en la regulación institucional la exclusión de la intervención de las Consejerías Legislativas y de las representaciones de los Partidos Políticos.
- IV. Declaratoria del inicio del PEEPJF 2024-2025.** El 23 de septiembre de 2024, en sesión extraordinaria el Consejo General mediante Acuerdo INE/CG2240/2024 emitió la declaratoria de inicio del PEEPJF 2024-2025, en el que se elegirán los cargos de Ministras y Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, las Magistraturas de las Salas Superior y Regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, las personas integrantes del Tribunal de Disciplina Judicial, y Magistraturas de Circuito y Personas Juzgadoras de Distrito; en el que contempla la etapa de preparación y se define la Integración e Instalación de los Consejos Locales.

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/PE/PEF/JGUL/CG/159/2025
Y UT/SCG/PE/PEF/MRPN/CG/162/2025

- V. Resolución del pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación a las impugnaciones al Decreto de reforma del PJJF.** Diversos partidos y actores políticos impugnaron el Decreto de reforma del PJJF mediante la acción de inconstitucionalidad 164/2024 y sus acumulados 165/2024, 166/2024, 167/2024 y 170/2024; por los que se solicita paralizar, inhibir y/o anular las actuaciones que corresponden a diversas autoridades para la ejecución del Decreto de Reforma Constitucional; en el caso del INE, respecto a la implementación del proceso electoral correlativo. El 5 de noviembre de 2024, el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación desestimó las acciones de inconstitucionalidad señaladas.
- VI. Sentencia de la Sala Superior.** El 18 de noviembre de 2024, la Sala Superior dictó sentencia en el expediente SUP-AG-632/2024, SUP-AG-760/2024 y SUP-AG-764/2024 acumulados, en la que determinó que es constitucionalmente inviable suspender los actos que se relacionan con el desarrollo de los procedimientos electorales a cargo del Senado de la República, el INE y otras autoridades competentes respecto del PEEPJJF 2024-2025, por lo que, en consecuencia, este Instituto y las demás autoridades competentes deben continuar con las etapas del proceso electoral extraordinario en cita.
- VII. Aprobación del Plan Integral y Calendario del PEEPJJF 2024-2025.** El 21 de noviembre de 2024, mediante Acuerdo INE/CG2358/2024, el Consejo General aprobó el referido Plan Integral y Calendario, propuesto por la Junta General en cumplimiento a lo instruido en el diverso Acuerdo INE/CG2241/2024 del 23 de septiembre de 2024.
- VIII. INE/CG24/2025.** El 23 de enero de 2025, en Sesión Extraordinaria, el Consejo General de este Instituto aprobó el acuerdo INE/CG24/2025, de rubro *ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL POR EL QUE SE EMITEN LINEAMIENTOS QUE ESTABLECEN LAS REGLAS PROCESALES Y DE ACTUACIÓN EN EL TRÁMITE DE PROCEDIMIENTOS SANCIONADORES A CARGO DE LA SECRETARÍA EJECUTIVA Y LOS ÓRGANOS DESCONCENTRADOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL, ASÍ COMO EL CATÁLOGO DE INFRACCIONES PARA EL PROCESO ELECTORAL EXTRAORDINARIO DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN 2024-2025 Y EN SU CASO, PARA LAS ELECCIONES EXTRAORDINARIAS QUE DE ESTE DERIVEN.*

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/PE/PEF/JGUL/CG/159/2025
Y UT/SCG/PE/PEF/MRPN/CG/162/2025

- IX. Lineamientos de Fiscalización.** El 30 de enero de 2025, el Consejo General, aprobó el Acuerdo INE/CG54/2025, mediante el cual se emitieron los Lineamientos para la Fiscalización de los de los Procesos Electorales del Poder Judicial, Federal y Locales. Los cuales fueron modificados mediante acuerdo identificado como INE/CG333/2025.
- X. EXPEDIENTE UT/SCG/PE/PEF/JGUL/CG/159/2025.** El 23 de mayo de 2025, se recibió en la Oficialía de Partes de este Instituto, escrito signado por Jhonatan Guadalupe Uc León, por el cual denunció, la presunta distribución indebida de propaganda electoral y la realización de actos que pueden configurar coacción al voto, por parte de Samuel Alejandro García Sepúlveda, Baltazar Gilberto Martínez Ríos, Miguel Ángel García, Daniel Cruz Sánchez, Maria Mayela Chapa Treviño, el Partido Político Movimiento Ciudadano y quienes resulten responsables, derivado de que una investigación periodística dio cuenta de un presunto proceso que prepara el Gobierno del Estado de Nuevo León para que personas del servicio público estatales lleven a 10 personas para participar en la elección judicial del próximo primero de junio y voten por las candidaturas que el Estado les indique mediante un “acordeón”.

Lo anterior, derivado de una presunta reunión convocada por Movimiento Ciudadano para personas funcionarias públicas de distintas dependencias del gobierno estatal de Nuevo León, la cual fue realizada en día y hora laboral, en la Casona Mier, sede de dicho instituto político en Nuevo León, en la que, el quejoso refiere se dio una “capacitación” con los pasos a seguir para cumplir las “metas” de votación para la referida elección judicial.

El veinticuatro de mayo siguiente, la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral, tuvo por recibida la denuncia a la cual le correspondió la clave de expediente **UT/SCG/PE/PEF/JGUL/CG/159/2025**.

Mediante proveídos de veinticuatro, veintiséis y veintisiete de mayo del año en curso, se realizaron diversas diligencias de investigación, entre ellas, las siguientes:

- Acta circunstanciada en la que se certificó la existencia y contenido de los enlaces electrónicos señalados en la denuncia.
- ☒ Requerimientos de información al partido político Movimiento Ciudadano; a Samuel Alejandro García Sepúlveda, Gobernador del estado de Nuevo León; a Baltazar Gilberto Martínez Ríos, Diputado

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/PE/PEF/JGUL/CG/159/2025
Y UT/SCG/PE/PEF/MRPN/CG/162/2025

Local en el estado de Nuevo León; Miguel Ángel Chapa García, Daniel Cruz Sánchez y María Mayela Chapa Treviño.

Asimismo, toda vez que los hechos denunciados pudieran actualizar un delito electoral o una infracción en materia de fiscalización, se **dio vista a la Fiscalía Especializada en Materia de Delitos Electorales y a la Unidad Técnica de Fiscalización de este Instituto**, para que, en el ámbito de su competencia determinen lo conducente.

Las vistas de mérito fueron notificadas el 27 de mayo del presente año.

- XI. EXPEDIENTE UT/SCG/PE/PEF/MRPN/CG/162/2025.** El 23 de mayo de 2025, se recibió en la Oficialía de Partes de este Instituto, escrito signado por María del Rosario Padilla Núñez, por el cual denunció la presunta distribución de propaganda electoral a favor de Lenia Batres Guadarrama, Yasmín Esquivel Mossa, Sara Irene Herrerías Guerra, Loretta Ortiz Ahlf, María Estela Ríos González, Hugo Aguilar Ortiz, Irving Espinosa Betanzo, Giovanni Azael Figueroa Mejía y Arístides Rodrigo Guerrero García, personas candidatas a Ministras y Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el PEEPJF 2024-2025, atribuible a personas servidoras públicas, simpatizantes y/o militantes del partido político MORENA, los días 20, 21 y 22 de mayo de este año en diversos lugares de la alcaldía Álvaro Obregón, de esta ciudad.

El veinticuatro de mayo siguiente, la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral, tuvo por recibida la denuncia a la cual le correspondió la clave de expediente **UT/SCG/PE/PEF/MRPN/CG/162/2025**.

Mediante proveídos de veinticuatro y veintiséis de mayo del año en curso, se realizaron diversas diligencias de investigación, entre ellas, las siguientes:

- ☒ Acta circunstanciada realizada el veinticuatro de mayo de dos mil veinticinco con el fin de certificar el contenido de los vínculos electrónicos denunciados.
- ☒ Requerimiento a los siguientes sujetos de derecho:
 - Titular de la Secretaría de Gestión Integral del Agua de la Ciudad de México.

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/PE/PEF/JGUL/CG/159/2025
Y UT/SCG/PE/PEF/MRPN/CG/162/2025

- Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, por conducto de la Consejería Jurídica y de Servicios Legales del Gobierno de la Ciudad de México.
- MORENA.
- MORENA con sede en la alcaldía Álvaro Obregón.

Asimismo, toda vez que los hechos denunciados pudieran actualizar un delito electoral o una infracción en materia de fiscalización, se **dio vista a la Fiscalía Especializada en Materia de Delitos Electorales y a la Unidad Técnica de Fiscalización de este Instituto**, para que, en el ámbito de su competencia determinen lo conducente.

Las vistas de mérito fueron notificadas el 27 de mayo del presente año.

XII. DESLINDES. En las fechas que a continuación se indican, diversas personas candidatas presentaron escritos de deslinde respecto de la presunta elaboración y distribución de los denominados “acordeones”, los cuales fueron registrados bajo las claves de los siguientes Cuadernos de Antecedentes.

No.	Fecha	Nombre	Candidatura	Número de expediente
1	24/05/2025	[Dato protegido]	Magistratura de Sala Regional del TEPJF	UT/SCG/CA/DATOPROTEGIDO/JL/NL/146/2025
2	24/05/2025	[Dato protegido]	Magistratura del Tribunal de Disciplina	UT/SCG/CA/DATOPROTEGIDO/JL/NL/147/2025
3	24/05/2025	Claudia Valle Aguila-socho	Magistratura de la Sala Superior del TEPJF	UT/SCG/CA/CVA/CG/150/2025
4	27/05/2025	Luis Alberto Ibarra Navarrete	Juez de Distrito en Materia Civil por el Distrito 2 de la Ciudad de México.	UT/SCG/CA/LAIN/CG/153/2025
5	27/05/2025	Gabriela Dolores Rubalcaba	Magistratura de Sala Regional del TEPJF	UT/SCG/CA/GDRG/CG/154/2025

Así mismo se recibieron escritos de deslinde a nombre de: Sergio Javier Molina Martínez, Illiana Camarillo González, Edith Colín Ulloa, Bernardo Bátiz Vázquez, Virginia Gutiérrez Cisneros, José Luis Ceballos Daza, Rubén Jesús Lara Patrón, Celia Maya García, Yasmín Esquivel Mossa, Belem Bolaños Martinez, Francisco Aja García, Aura Guadalupe Hernández Rodríguez, María Estela Ríos Gonzáles, Lenia Batres Guadarrama, Hugo Aguilar Ortiz, Guillermo Saúl González Zúñiga,

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/PE/PEF/JGUL/CG/159/2025
Y UT/SCG/PE/PEF/MRPN/CG/162/2025

Luis Alberto Ibarra Navarrete, Juan Pablo Vásquez Calvo, César Mario Gutiérrez Priego, Arístides Rodrigo Guerrero García, Sara Irene Herrerías Guerra y Gaspar Paulín Carmona.

XIII. ADMISIÓN Y PROPUESTA DE MEDIDAS CAUTELARES. En su oportunidad, se admitieron a trámite los Procedimientos Especiales Sancionadores identificados como **UT/SCG/PE/PEF/JGUL/CG/159/2025 y UT/SCG/PE/PEF/MRPN/CG/162/2025.**

Asimismo, se determinó remitir la propuesta sobre la solicitud de medidas cautelares a este Consejo General, como órgano máximo de dirección, dadas las particularidades trascendentes y novedosas del asunto.

CONSIDERANDO

1. COMPETENCIA

Este Consejo General tiene competencia para resolver acerca de la adopción de medidas cautelares vinculadas con la presunta difusión de propaganda electoral indebida con impacto en PEEPJF 2024-2025, a decir de las partes denunciantes, por la elaboración y distribución de los denominados “acordeones”, los cuales contienen las candidaturas por las que se pide votar a la ciudadanía.¹

Lo anterior, atento a lo establecido en la sentencia del **SUP-REP-3/2021**, en la que, se determinó que este Consejo debe conocer y resolver sobre la petición de medidas cautelares, como órgano máximo de dirección, tratándose de asuntos con particularidades trascendentes y novedosas, relacionadas con la emisión de medidas inhibitorias, las cuales no están expresamente previstas como competencia de la Comisión de Quejas y Denuncias o bien de los órganos desconcentrados del Instituto.

¹ Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 41, Base III, apartado D, y Base V, apartado A, párrafos primero y segundo, de la Constitución; 35, 44, párrafo 1, inciso jj); 459, párrafo 1, inciso a); de la LGIPE; y 4, párrafo 2; 5, párrafos 1, fracción I, y 2, fracción I, inciso c); 38, párrafo 1, fracción I; y 40, del Reglamento de Quejas y Denuncias del INE.

SEGUNDO. ANÁLISIS Y PRONUNCIAMIENTO SOBRE LAS MEDIDAS CAUTELARES.

I. Las medidas cautelares y su vertiente o modalidad inhibitoria, aplicable al presente asunto

Desde la instauración del Procedimiento Especial Sancionador como la principal vía para restaurar el orden jurídico durante los procesos electorales y para reencauzar las actividades de los actores políticos y de los sujetos obligados, a través de las atribuciones correctivas e inhibitorias que tienen las autoridades comiciales, más allá de sus facultades sancionadoras, para depurar todas aquellas conductas que pudieran afectar los principios rectores de la función electoral y las condiciones de equidad en un proceso y para asegurar la observancia de los principios que caracterizan a las elecciones libres, auténticas y periódicas, mediante el voto universal, libre, secreto y directo, en el sistema electoral mexicano se han adoptado los principios generales de las medidas cautelares.

Así, siguiendo la doctrina tradicional de las medidas cautelares, en un principio se determinó que los elementos que la autoridad administrativa electoral debe analizar para emitir su pronunciamiento son los siguientes:

- a)** Apariencia del buen derecho. La probable existencia de un derecho, del cual se pide la tutela en el proceso.
- b)** Peligro en la demora. El temor fundado de que, mientras llega la tutela jurídica efectiva, desaparezcan las circunstancias de hecho necesarias para alcanzar una decisión sobre el derecho o bien jurídico cuya restitución se reclama.
- c)** La irreparabilidad de la afectación.
- d)** La idoneidad, razonabilidad y proporcionalidad de la medida.

En ese sentido, la medida cautelar se justifica si hay un derecho que proteger provisional y urgentemente, ante una afectación producida —que se busca evitar sea mayor— o de inminente producción, mientras se sigue el proceso en el cual se discute la pretensión de fondo de quien sufre el daño o la amenaza de su actualización.

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/PE/PEF/JGUL/CG/159/2025
Y UT/SCG/PE/PEF/MRPN/CG/162/2025

El criterio por adoptar ante esta clase de medidas, conforme a la doctrina, es la apariencia del buen derecho y temor fundado de que mientras llega la tutela efectiva, se menoscabe o haga irreparable el derecho materia de la decisión final.

La apariencia del buen derecho apunta a una credibilidad objetiva y seria sobre la juridicidad del derecho que se pide proteger, a fin de descartar que se trate de una pretensión manifiestamente infundada, temeraria o cuestionable; en tanto que el **temor fundado** consiste en la posible frustración de los derechos de quien promueve la medida cautelar, ante el riesgo de su **irreparabilidad**.

La verificación de ambos requisitos obliga, indefectiblemente, a realizar una **evaluación preliminar** del caso concreto —aun cuando no sea completa— en torno a las respectivas posiciones enfrentadas, a fin de determinar si se justifica o no el dictado de las medidas cautelares.

Si de ese análisis previo resulta la existencia de un derecho, en apariencia reconocido legalmente de quien sufre la lesión o el riesgo de un daño o violación inminente y la correlativa falta de justificación de la conducta reprochada, entonces se torna patente que la medida cautelar debe ser acordada, salvo que el perjuicio al interés social o al orden público sea mayor a los daños que pudiera resentir el solicitante, supuesto en el cual, deberá negarse la medida cautelar.

El análisis de los valores tutelados que justifican los posicionamientos de las partes en conflicto, así como la valoración de los elementos probatorios que obren en el expediente, se convierte en una etapa fundamental para el examen de la solicitud de la medida cautelar, toda vez que cuando menos se deberán observar las directrices siguientes:

- Verificar si existe el derecho cuya tutela se pretende.
- Justificar el temor fundado de que, ante la espera del dictado de la resolución definitiva, desaparezca la materia de controversia.
- Justificar la idoneidad, razonabilidad y proporcionalidad de la determinación que se adopte.
- Fundar y motivar si la conducta denunciada, atendiendo al contexto en que se produce y dentro de los límites que encierra el estudio preliminar, trasciende o no a los límites del derecho o libertad que se considera afectado y si presumiblemente, se ubica en el ámbito de lo ilícito.

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/PE/PEF/JGUL/CG/159/2025
Y UT/SCG/PE/PEF/MRPN/CG/162/2025

La medida cautelar en materia electoral cumplirá sus objetivos fundamentales, a saber: evitar la vulneración de los bienes jurídicos tutelados, así como la generación de daños irreversibles a los posibles afectados; todo ello para que cuando se dicte la resolución de fondo, sea factible su cumplimiento efectivo e integral.

Ahora bien, en el año dos mil quince, la Sala Superior acogió en su jurisprudencia la visión contemporánea de la tutela cautelar.

En efecto, el seis de enero de dos mil quince, al resolver el recurso de revisión del procedimiento especial sancionador identificado con la clave SUP-REP-25/2014, la Sala Superior determinó que:

“El enfoque actual de los derechos humanos ha generado que en la doctrina procesal contemporánea se replanteen instituciones jurídicas procesales a fin de generar su más amplia y efectiva tutela. El derecho a la tutela judicial efectiva y al debido proceso es considerado como eje rector en esta reformulación. Se parte de la base de que el justiciable merece una amplia protección y garantía de sus derechos la cual debe guardar correspondencia con los instrumentos procesales de forma tal, que no se constituyen en obstáculos para su protección y garantía. Se estima que el justiciable tiene derecho a que el órgano jurisdiccional le brinde una tutela que resulte adecuada para solucionar o prevenir en forma real y oportuna los diferentes tipos de conflictos.

En esa línea, se habla de la tutela diferenciada como un derecho del justiciable frente al Estado, a fin de dotar de efectividad al proceso, para alcanzar la correspondencia exacta entre el derecho sustantivo y los instrumentos procesales.

Las manifestaciones de este tipo de tutela son de dos tipos: en cuanto a su contenido, la tutela puede ser específica o resarcitoria y por su oportunidad preventiva o represiva.

La tutela represiva se refiere a los mecanismos que tienen por función eliminar los obstáculos que impiden la satisfacción del derecho lesionado que aún se mantiene o satisfacer el interés que reemplaza al original. En cambio, la tutela preventiva está relacionada con los mecanismos que tienen por función eliminar el peligro de que se lesione el interés original o el peligro de que esta lesión no pueda ser remediada.

La tutela preventiva se dirige a la prevención de los daños. Se busca que quien potencialmente puede causar un daño se abstenga de realizar una conducta que a la postre puede resultar ilícita o que dicha persona adopte algún tipo de precaución que disipe el riesgo de que el daño se produzca.

Se pide un comportamiento específico respecto a una obligación que ha sido incumplida, pero que no ha causado daño aún. De manera cautelar se solicita la prevención de un daño inminente.

La tutela preventiva consiste no solo en abstenerse de realizar una conducta o comportamiento que cause daño, sino en adoptar las medidas de precaución necesarias para que ese daño no se genere. No tiene el carácter sancionatorio, pues busca prevenir una actividad que a la postre

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/PE/PEF/JGUL/CG/159/2025
Y UT/SCG/PE/PEF/MRPN/CG/162/2025

puede resultar ilícita, por realizarse en contravención a una obligación o prohibición legalmente establecida.

La tutela preventiva se concibe como una tutela contra el peligro de práctica, de continuación o de repetición del ilícito. Es para prevenir el ilícito, entendido como un acto contrario a una norma regulativa de mandato, esto es, la acción o conducta (activa o de omisión) susceptible de ser calificada como obligatoria o prohibida. La norma que regula el mandato (regla o principio) es la que le da el calificativo de obligatorio o prohibido.

El amplio sector de la doctrina que apoya la tutela preventiva parte del supuesto de que existen valores, principios y derechos que requieren de una tutela específica, real y dúctil, pues todo lo que está reconocido por el derecho sustancial debe encontrar una verdadera protección y garantía, a través de la cual no solo se obligue a cesar las actividades que causan el daño, sino a adoptar las medidas necesarias para evitar el comportamiento lesivo. De ahí que postulen que la tutela preventiva se dirige a que el peligro de lesión sobre un determinado valor, principio o derecho no sobrevenga, que no se lleve a cabo la actividad lesiva, o bien, que se impida la continuación o repetición de esa actividad.

Sostienen que el carácter instrumental de las medidas cautelares las ubica como los medios idóneos para tutelar directamente los mandatos (obligaciones o prohibiciones) dispuestos por el ordenamiento sustantivo, ya que siguen manteniendo, en términos generales, los mismos presupuestos (fomus boni iuris, periculum in mora, proporcionalidad y, en su caso, indemnización) pero comprendidos de manera diferente, pues el fomus boni iuris (aparición del buen derecho) ya no se relaciona con la existencia de un derecho individual, sino con la protección y garantía de derechos fundamentales (individuales o colectivos) y con los valores y principios reconocidos en el bloque de constitucionalidad.”

En esa resolución, la máxima autoridad jurisdiccional en materia electoral reconoció el poder cautelar como parte de las potestades que confiere el principio de supremacía constitucional a las autoridades electorales (administrativa y jurisdiccional). Reconoció que la autoridad administrativa electoral está facultada para ordenar cualquiera de las modalidades de las medidas cautelares, con el fin de evitar que se afecten los bienes jurídicos tutelados constitucional y legalmente o que se vulneren los principios rectores del Proceso Electoral.

En ese precedente, reiterado de manera consecutiva en diversas sentencias y recogido en la Jurisprudencia **14/2015**, de rubro “**MEDIDAS CAUTELARES. SU TUTELA PREVENTIVA**”, la máxima autoridad jurisdiccional definió que la intervención de cautelares en la materia electoral va más allá de las medidas tradicionales de conservación y resguardo, esto es, reconoció la amplitud funcional de la tutela cautelar por cualquiera de las modalidades provisionales.

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/PE/PEF/JGUL/CG/159/2025
Y UT/SCG/PE/PEF/MRPN/CG/162/2025

Aunque la doctrina procesal contemporánea² reconoce varias manifestaciones o modalidades de la tutela cautelar provisional³, en el presente caso solo se analizará la modalidad de la tutela inhibitoria, dado que al resolver el SUP-REP-156/2020 y acumulado, la Sala Superior adoptó este tipo de tutela cautelar a fin de vincular a las personas titulares de los Poderes Ejecutivos Federal, Estatal y Municipal a apegar a los principios constitucionales que rigen los procesos electorales y a observar de manera estricta las disposiciones previstas en la normativa electoral, en razón de que todas las autoridades tienen el deber de velar por el respeto y cumplimiento de los principios rectores y los bienes jurídicos tutelados por el artículo 134 de la Constitución, en particular, se refirió a la directriz constitucional establecida en el párrafo séptimo de dicho precepto, para que todas y todos los servidores públicos de todos los niveles de gobierno apliquen con imparcialidad los recursos de origen público, salvaguardando en todo momento la equidad en la contienda electoral.

Tutela Inhibitoria. Su característica principal es ser precautoria, esto es, impedir que un ilícito se concrete, continúe o se repita. En palabras de Marinoni, la tutela inhibitoria no tiene el daño entre sus presupuestos, su objetivo es el ilícito. Prescinde de los posibles efectos concretos del ilícito, pues tiene en consideración solamente la probabilidad de que éste se realice.

Para Gozaíni, la tutela inhibitoria supone el tránsito de la reparación *ex post facto* a la prevención anticipada que lleva un cambio considerable para la atención normativa. Implica que las posibilidades de actuación pueden: impedir la práctica de un hecho ilícito; la continuación o su repetición y se centra como una medida precautoria en su objeto y no preventiva en la pretensión. Su consecuencia es reducir, obstruir o anular el peligro. A diferencia de la tutela preventiva cuya finalidad es evitar el acaecimiento, repetición, persistencia o agravamiento de daños frente a un hecho inminente, la tutela inhibitoria impide la práctica, continuación o repetición del ilícito, tomando como presupuesto la simple probabilidad de éste.

La doctrina acepta que la tutela inhibitoria se dirige a impedir el ilícito por comisión y también el ilícito por omisión; por lo que la tutela inhibitoria puede ser positiva (que imponga un hacer) o negativa (que imponga un no hacer).

² Puede consultarse: Osvaldo Alfredo Gozaíni. Elementos de Derecho Procesal Civil. Ediar, Buenos Aires, 2005, pp 473-499; Osvaldo Alfredo Gozaíni. Medidas cautelares en el derecho procesal electoral, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Cuaderno de Divulgación de la Justicia Electoral número 27; Luis Guilherme Marinoni. Tutela inhibitoria: la tutela de prevención del ilícito. Revista del Instituto Colombiano de Derecho Procesal, Vol. 26, número 26, 2000, consultable en: <http://publicacionesicdp.com/index.php/Revistas-icdp/article/view/177/pdf>

³ Entre otras, la tutela preventiva, la tutela anticipatoria, las tutelas especiales diferenciadas, las de satisfacción inmediata y las de creación judicial.

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/PE/PEF/JGUL/CG/159/2025
Y UT/SCG/PE/PEF/MRPN/CG/162/2025

Cabe resaltar que el procesalista Gozaíni⁴, al analizar las medidas cautelares en el derecho procesal electoral, concluyó su análisis con lo siguiente:

Y así, finalmente, se podrá constatar que el procedimiento y el Proceso Electoral forman una tribuna proclive a hacer y desarrollar estas formas diferentes de los sistemas cautelares.

No se tratará de seguir la regla de actuación cuando ya todo pasó (ex post facto), sino de anticiparse a los hechos, de fomentar el activismo judicial y la oportunidad precisa de actuar, con justicia y equidad, en territorios tan fértiles como el derecho de participación, el sufragio electivo y la conformación plena de un Estado con la forma republicana de gobierno.

Finalmente, se debe hacer mención que este tipo de medidas de índole inhibitoria requieren apenas de la amenaza de lesión en tanto la conducta antijurídica o ilícita relevante resulta, por sí misma, suficiente para ser sancionable. Tal y como reconoce el procesalista Pérez Ragone⁵, en derecho procesal se han venido construyendo tres tipos de clases de acciones inhibitorias: a) aquellas que se dirigen a impedir la práctica de un acto lesivo (se impide el inicio de una actividad sancionable que se ha de verificar en el futuro sin ningún antecedente pasado o manifestación actual); b) aquellas destinadas a impedir la repetición de un acto lesivo (se impide un acto futuro similar a otro que tuvo inicio y final en el pasado, pero con posibilidad de repetición en el futuro); y c) aquellas acciones inhibitorias que se dirigen a interrumpir la continuación del acto lesivo (se impide la continuación de un acto lesivo permanente iniciado en el pasado, que continúa presente y proseguirá en el futuro).

Respecto de estas tres clases, existen supuestos que se ubiquen en las hipótesis descritas en los incisos b) y c) donde los hechos pasados tienen relevancia necesaria y suficiente para justificar el dictado de acciones y medidas que contribuyan a salvaguardar los derechos que se buscan proteger de un acto lesivo o violatorio que ponga en riesgo sus valores fundamentales.

II. Conductas denunciadas.

De manera destacada, se advierte que las partes denunciantes refieren lo siguiente:

⁴ Osvaldo Alfredo Gozaíni. *Medidas cautelares en el derecho procesal electoral*, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Cuaderno de Divulgación de la Justicia Electoral número 27, página 71.

⁵ Pérez Ragone, Álvaro J. La tutela civil como técnica procesal civil de aplicación de los principios de prevención y precaución. *Revista de Derecho*, Valparaíso, No. XXVIII, 2007, pp. 207-234. Consultado en <https://www.redalyc.org/pdf/1736/173620169007.pdf>.

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/PE/PEF/JGUL/CG/159/2025
Y UT/SCG/PE/PEF/MRPN/CG/162/2025

UT/SCG/PE/PEF/JGUL/CG/159/2025

Jhonatan Guadalupe Uc León, denunció la presunta **distribución indebida de propaganda electoral y la realización de actos que pueden configurar coacción al voto**, por parte de **Samuel Alejandro García Sepúlveda, Baltazar Gilberto Martínez Ríos, Miguel Ángel García, Daniel Cruz Sánchez, Maria Mayela Chapa Treviño, el Partido Político Movimiento Ciudadano y quienes resulten responsables**, derivado de que una investigación periodística dio cuenta de un presunto proceso que prepara el Gobierno del Estado de Nuevo León para que personas del servicio público estatales lleven a 10 personas para participar en la elección judicial del próximo uno de junio y voten por las candidaturas que el Estado les indique mediante un “acordeón”.

Lo anterior, derivado de una presunta reunión convocada por Movimiento Ciudadano para personas funcionarias públicas de distintas dependencias del gobierno estatal de Nuevo León, la cual fue realizada en día y hora laboral, en la Casona Mier, sede de dicho instituto político en Nuevo León, en la que, el quejoso refiere se dio una “capacitación” con los pasos a seguir para cumplir las “metas” de votación para la referida elección judicial.

A efecto de acreditar su dicho, el denunciante aportó diecinueve enlaces a diversas notas periodísticas, siendo los siguientes:

No.	Vínculos electrónicos
1	https://www.elnorte.com/denuncian-10-a-samuel-por-presion-para-jueces/ar3006277
2	https://www.laprensa.mx/notas.asp?id=776463
3	https://codigoregio.com/elecciones-judiciales-empleados-denuncian-presion-de-samuel-garcia/
4	https://www.elnorte.com/rechazan-operativo-de-samuel-y-los-cesan/ar3006655
5	https://www.reporteindigo.com/monterrey/Indira-Kempis-critica-a-Samuel-Garcia-por-presunta-presiones-electoral-le-conviene-jueces-a-modo-20250520-0009.html
6	https://minutocero.news/voto-o-despido-asi-presiona-samuel-garcia-a-profesores
7	www.elnorte.com/constatado-induce-mc-a-votar-por-sus-jueces/ar3008506?v=3
8	https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/alista-samuel-garcia-acarreo-de-votos-para-eleccion-jucial-JE15997284
9	https://monitopolitico.com/perico-polico-columna/14918-perico-polico-431-a-645.html
10 y 13	http://www.elnorte.com/y-el-nuevo-fraude-acordeones-oficiales/ar3009249?v=6
11	https://la-lista.com/mexico/acusan-al-gobierno-de-samuel-garcia-por-presionar-a-empleados-ante-eleccion-judicial
12	https://noticiasenlamira.com/estados/invesigan-denuncias-de-presiones-a-burocratas-en-nuevo-leon-previo-a-eleccion-judicial-federal/

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/PE/PEF/JGUL/CG/159/2025
Y UT/SCG/PE/PEF/MRPN/CG/162/2025

No.	Vínculos electrónicos
14	https://www.elnorte.com/impulsa-samuel-votos-a-morena/ar3009278?v=8
15	https://codigomagenta.com.mx/circulo-magenta-circulo-magenta-manipula-samuel-la-reforma-judicial/
16	https://www.elnorte.com/m-a-kiavelo-1-2-organizacion-m-a-k-2025-05-23/op293056
17	https://centralmunicipal.mx/politica/2025/05/22/acusan-presiones-del-gobierno-de-samuel-garcia-en-eleccion-judicial/
18	https://ntrzacatecas.com/2025/05/y-el-nuevo-fraude-acordeones-oficiales/
19	https://lasillarota.com/estados/2025/5/22/gobierno-de-nl-arma-operativo-para-voto-a-favor-de-afines-en-eleccion-judicial-536996.html

UT/SCG/PE/PEF/MRPN/CG/162/2025

Los motivos de inconformidad consisten en la **presunta vulneración al principio de equidad en la contienda**, atribuible a Lenia Batres Guadarrama, Yasmín Esquivel Mossa, Sara Irene Herrerías Guerra, Loretta Ortiz Ahlf, María Estela Ríos González, Hugo Aguilar Ortiz, Irving Espinosa Betanzo, Giovanni Azael Figueroa Mejía y Arístides Rodrigo Guerrero García, personas candidatas a Ministras y Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el Proceso Electoral Extraordinario para la elección de integrantes del Poder Judicial de la Federación⁶, y quien resulte responsable, derivado de la distribución de propaganda electoral a favor de las candidaturas denunciadas, por parte de personas servidoras públicas, simpatizantes y/o militantes del partido político MORENA, los días 20, 21 y 22 de mayo de este año en diversos lugares de la alcaldía Álvaro Obregón, de esta ciudad.

La parte denunciante, ofrece como medios de prueba enlaces electrónicos de medios de comunicación que aparentemente documentaron los hechos que denuncia, así como dos capturas de pantalla, un audio y un folleto, en los que, a su decir, consta que servidores públicos *fueron observados actuando en sus horarios laborales y en algunos casos utilizando infraestructura o mobiliario del gobierno capitalino, lo que configura uso indebido de recursos públicos.*

Los enlaces electrónicos aportados por la parte denunciante son los siguientes:

No.	Vínculos electrónicos
1	https://maps.app.goo.gl/CT1hg2Veov7bj7hSA?q_st=aw

⁶ Acuerdo INE/CG192/2025, del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, por el que se aprueba la publicación y la difusión del listado de las personas candidatas a Ministras y Ministros de la SCJN y Magistradas y Magistrados de la Sala Superior del TEPJF, y se ordena su publicación, consultable en: https://ine.mx/wp-content/uploads/2025/02/Listado_Candidatos_250219-para-publicacion.pdf

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/PE/PEF/JGUL/CG/159/2025
Y UT/SCG/PE/PEF/MRPN/CG/162/2025

No.	Vínculos electrónicos
2	https://maps.google.com?q=19.3773497,-99.1962778&entry=gps&lucs=,94224825,94227247,94227248,94231188,47071704,47069508,94218641,94203019,47084304,94208458,94208447&q_st=com.google.maps.preview.copy
3	https://maps.app.goo.gl/Vn1Zu2o6f8yKe5E48
4	https://drive.google.com/file/d/1WWePhtvkSwdMRZ9vp-iFRi1F5M6D7L6a/view?usp=sharing
5	https://www.eluniversal.com.mx/nacion/con-acordeones-morena-busca-inducir-el-voto/
6	https://animalpolitico.com/elecciones-judiciales-2025/federales/morenistas-favorecen-candidatos-acordeones-voto#google_vignette

Por otra parte, se advierte que 5 personas candidatas presentaron escritos para deslindarse de dichas conductas, conforme a lo siguiente:

No.	Fecha	Nombre	Candidatura	Número de expediente
1	24/05/2025	[Dato protegido]	Magistratura de Sala Regional del TEPJF	UT/SCG/CA/DATOPROTEGIDO/JL/NL/146/2025
2	24/05/2025	[Dato protegido]	Magistratura del Tribunal de Disciplina	UT/SCG/CA/DATOPROTEGIDO/JL/NL/147/2025
3	24/05/2025	Claudia Valle Aguila-socho	Magistratura de la Sala Superior del TEPJF	UT/SCG/CA/CVA/CG/150/2025
4	27/05/2025	Luis Alberto Ibarra Navarrete	Juez de Distrito en Materia Civil por el Distrito 2 de la Ciudad de México.	UT/SCG/CA/LAIN/CG/153/2025
5	27/05/2025	Gabriela Dolores Rubalcaba	Magistratura de Sala Regional del TEPJF	UT/SCG/CA/GDRG/CG/154/2025

De lo anterior, se advierte, en esencia:

1. Se denuncia la indebida difusión de propaganda electoral, con posible impacto en PEEPJF 2024-2025, derivado de la elaboración y distribución de los denominados “acordeones”, los cuales contienen las candidaturas por las que se pide votar, lo que podría generar coacción a los electores y vulnerar la equidad en la contienda.

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/PE/PEF/JGUL/CG/159/2025
Y UT/SCG/PE/PEF/MRPN/CG/162/2025

2. Cinco escritos de deslinde presentados por mismo número de candidaturas a distintos cargos en el PEEPJF 2024-2025 (Ministra/o, Magistratura del Tribunal de Disciplina Judicial, Magistratura de Sala Regional del TEPJF, Juez de Distrito).

3. De forma ejemplificativa, los “acordeones” denunciados:

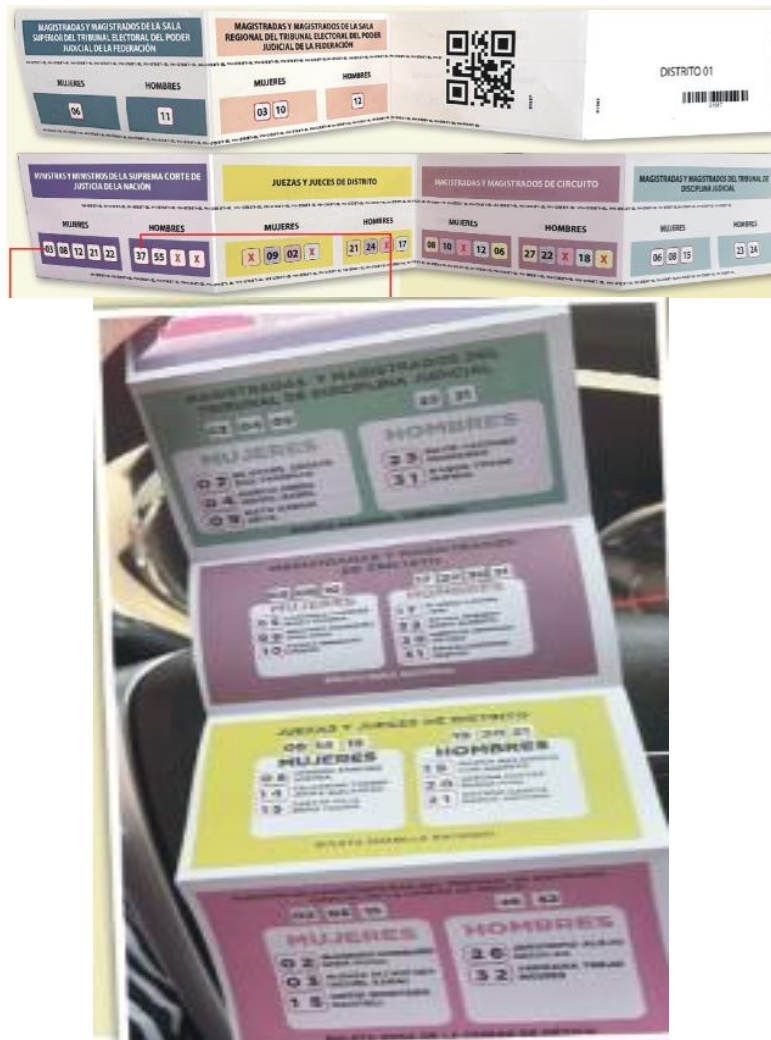


Imagen representativa de “acordeón” relacionado con candidaturas del PEEPJF 2024-2025

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/PE/PEF/JGUL/CG/159/2025
Y UT/SCG/PE/PEF/MRPN/CG/162/2025



Imagen representativa de “acordeón” relacionado con candidaturas del PEEPJF 2024-2025, así como del Proceso Electoral Local Extraordinario 2024-2025 de la Ciudad de México

III. DECISIÓN.

Este Consejo General considera, bajo la apariencia del buen derecho, que resulta **necesario el dictado de una medida cautelar de tipo inhibitoria, por advertirse la presunta comisión de posibles conductas antijurídicas cuya continuación o repetición debe evitarse en el futuro, a fin de que no se transgredan de modo irreparable los derechos y principios constitucionales que deben garantizarse y observarse en todo tiempo y, con mayor razón, durante el PEEPJF 2024-2025, máxime que se encuentra en curso el periodo de veda electoral y por celebrarse la Jornada Electoral.**

Particularmente, evitar la vulneración del derecho a la libertad del sufragio y los principios de imparcialidad, equidad y neutralidad.

Esta conclusión preliminar tiene soporte en los siguientes argumentos y fundamentos jurídicos:

I. ETAPA DE CAMPAÑA:

En el artículo 519 de la LGIPE, se estableció que la **campaña electoral** es el conjunto de actividades llevadas a cabo por las personas candidatas a juzgadoras para la **obtención del voto** por parte de la ciudadanía, mientras que los actos de campaña son las actividades que realicen las personas candidatas dirigidas al electorado para promover sus candidaturas, sujetas a las reglas de propaganda y a los límites dispuestos por la Constitución y la ley.

Asimismo, la normativa de la materia establece, en lo conducente, respecto de la **propaganda y campañas electorales**, lo siguiente:

En el último párrafo del artículo 96 de la CPEUM, se prevé que la duración de las campañas para los cargos señalados en el presente artículo será de sesenta días y en ningún caso habrá etapa de precampaña. La ley establecerá la forma de las campañas, así como las restricciones y sanciones aplicables a las personas candidatas o servidoras públicas cuyas manifestaciones o propuestas excedan o contravengan los parámetros constitucionales y legales.

En tal sentido, en la legislación secundaria, se estableció que las personas candidatas a cargos de elección del Poder Judicial de la Federación podrían difundir su trayectoria profesional, méritos y visiones acerca de la función jurisdiccional y la

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/PE/PEF/JGUL/CG/159/2025
Y UT/SCG/PE/PEF/MRPN/CG/162/2025

impartición de justicia, así como propuestas de mejora o cualquier otra manifestación amparada bajo el derecho al ejercicio de la libertad de expresión, siempre que no excedan o contravengan los parámetros constitucionales y legales aplicables. (artículo 505, párrafo 1, *LGIPE*).

De igual forma quedó prohibida la contratación por sí o por interpósita persona de tiempos de radio y televisión para fines de promoción de las personas candidatas, así como espacios publicitarios y de promoción personal en medios de comunicación impresos o digitales, además de que las personas candidatas podrán hacer uso de redes sociales o medios digitales para promocionar sus candidaturas, siempre y cuando no implicaran erogaciones para potenciar o amplificar sus contenidos (artículo 509, párrafos 1 y 2, *LGIPE*)

Por otro lado, se establece que la **campaña electoral** es el conjunto de actividades llevadas a cabo por las personas candidatas a juzgadoras para la obtención del voto por parte de la ciudadanía, mientras que los actos de campaña son las actividades que realicen las personas candidatas dirigidas al electorado para promover sus candidaturas, sujetas a las reglas de propaganda y a los límites dispuestos por la Constitución y la ley. (artículo 519 *LGIPE*).

También, se estableció la **prohibición de recibir financiamiento público o privado**, en los siguientes términos:

En el penúltimo párrafo del artículo 96 de la CPEUM se previó que para *todos los cargos de elección dentro del Poder Judicial de la Federación* **estará prohibido el financiamiento público o privado de sus campañas**.

En el artículo 522, de la *LGIPE*, se estableció que las **personas candidatas podrían erogar recursos con la finalidad de cubrir gastos personales, viáticos y traslados** dentro del ámbito territorial que corresponda a su candidatura **dentro de los periodos de campaña respectivos**.

En el mismo precepto legal se estableció la prohibición para que **las personas candidatas, por sí o interpósita persona, hicieran erogaciones de recursos públicos o privados para promocionar sus candidaturas**.

Por su parte en el *Catálogo de Infracciones*, se previó en el numeral 3, lo siguiente:

*Para efectos del PEEPJF 2024-2025, se entiende por campaña el conjunto de actividades que realizan las personas candidatas a juzgadoras y **sus simpatizantes** que tienen como propósito*

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/PE/PEF/JGUL/CG/159/2025
Y UT/SCG/PE/PEF/MRPN/CG/162/2025

difundir la trayectoria profesional, méritos y visiones acerca de la función jurisdiccional y la impartición de justicia, así como propuestas de mejora o cualquier otra manifestación o actividad amparada bajo el derecho al ejercicio de la libertad de expresión de las personas candidatas a juzgadoras, con la intención de obtener el voto parte de la ciudadanía.

Y en el **Catálogo de Infracciones**, se estableció en los numerales 5, 7 y 8, como infracciones, las siguientes:

5. Constituyen infracciones de las personas aspirantes y candidatas a juzgadoras las siguientes:

II. La contratación por sí o por interpósita persona de espacios en cualquier medio para promocionar su candidatura, incluyendo medios de comunicación, espacios físicos, impresos o digitales.

...

XVI. La utilización de recursos públicos, en efectivo o en especie.

XVII. El incumplimiento, en lo conducente, de cualquiera de las disposiciones contenidas en la Constitución, la LGIPE o los Acuerdos aprobados por el Consejo General.

7. Constituyen infracciones de las personas servidoras públicas:

I. Realizar actos de proselitismo o manifestarse públicamente a favor o en contra de candidatura alguna.

...

III. La contratación por sí o por interpósita persona de espacios en cualquier medio para promocionar a cualquier persona aspirante o persona candidata a juzgadora, incluyendo medios de comunicación y espacios físicos, impresos o digitales.

...

VIII. El incumplimiento, en lo conducente, de cualquiera de las disposiciones contenidas en la Constitución, la LGIPE o los Acuerdos aprobados por el Consejo General.

8. Constituyen infracciones de la ciudadanía, las personas dirigentes y afiliadas a partidos políticos, o en su caso de cualquier persona observadora electoral, física o jurídica, así como concesionarios de radio y televisión:

...

V. La entrega de cualquier tipo de material en el que se oferte o entregue algún beneficio directo, indirecto, mediato o inmediato, en especie o efectivo, a través de cualquier sistema que implique la entrega de un bien o servicio, ya sea por sí o interpósita persona a favor de una candidatura.

VI. El incumplimiento, en lo conducente, de cualquiera de las disposiciones contenidas en la Constitución y la LGIPE.

Por último, en los *Lineamientos para la Fiscalización*, se prevé lo siguiente:

Artículo 24. *En los procesos electorales a que se refieren estos Lineamientos, no se permitirá el uso de recursos de origen privado de terceros de manera directa o indirecta, en efectivo o en especie, incluidos aquellos provenientes de sorteos, rifas, donaciones o cualquier otro medio de captación de recursos.*

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/PE/PEF/JGUL/CG/159/2025
Y UT/SCG/PE/PEF/MRPN/CG/162/2025

Artículo 25. *En estos procesos electivos queda prohibido el uso de recursos públicos, en efectivo o en especie, provenientes del gobierno federal, local o municipal y/o alcaldías de la Ciudad de México, de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, así como de los organismos públicos autónomos.*

Se entiende por recursos públicos a los recursos humanos, materiales o financieros asignados en los presupuestos públicos al gasto de capital y a las actividades administrativas y de operación, de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, así como de los organismos públicos autónomos, de cualquier orden de gobierno.

Artículo 28. *Los gastos realizados por la persona candidata a juzgadora no podrán beneficiar alguna otra candidatura del poder judicial. Si en las revisiones y monitoreos realizados por la UTF se identifican gastos que contravengan esta disposición, estos serán acumulados a los topes de gastos personales de campaña de las candidaturas beneficiadas en la parte proporcional correspondiente, conforme al criterio de prorrateo del artículo 29 de estos Lineamientos. Si el gasto no hubiera sido registrado por alguna candidatura, se cuantificará considerando el valor más alto conforme a gastos similares reportados en los procesos de revisión de la UTF, utilizando la matriz de precios de los últimos procesos electorales federales y locales concurrentes, actualizada conforme al Índice Nacional de Precios al Consumidor.*

II. VEDA Y JORNADA ELECTORAL

La **veda electoral** tiene como finalidad permitir que la ciudadanía tenga un espacio de reflexión previo y durante el día de la jornada electoral; ello, para garantizar un ambiente neutral que permita a la ciudadanía reflexionar sobre su voto.

Para el PEEPJF 2024-2025, abarca el periodo comprendido del 29 al 31 de mayo de 2025 y hasta la conclusión de la jornada de votación, en esta ocasión, el día 1 de junio de 2025.

Atendiendo a los criterios fijados por el propio Consejo en el Acuerdo INE/CG334/2025, en los que en su párrafo 40, apartado F además de reiterar la finalidad que persigue la veda electoral, impone a las candidaturas el deber de abstenerse de realizar manifestaciones que interrumpen dicho espacio de reflexión establece que, en esta etapa, queda prohibida la difusión de la imagen y nombre de una candidatura.

Así, al periodo de tres días previos a la jornada electoral, se le conoce como veda electoral, al respecto, la jurisprudencia 42/2016, explica las finalidades y los elementos necesarios para tener por actualizada una vulneración durante la veda electoral

VEDA ELECTORAL. FINALIDADES Y ELEMENTOS QUE DEBEN CONFIGURARSE PARA ACTUALIZAR UNA VIOLACIÓN A LAS PROHIBICIONES LEGALES RELACIONADAS. *De la*

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/PE/PEF/JGUL/CG/159/2025
Y UT/SCG/PE/PEF/MRPN/CG/162/2025

interpretación sistemática y funcional de lo dispuesto en los artículos 251, párrafos 3 y 4, en relación con el numeral 242, párrafo 3, ambos de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, se advierte que las finalidades de la veda electoral consisten en generar condiciones suficientes para que la ciudadanía procese la información recibida durante las campañas electorales y reflexionen el sentido de su voto, así como prevenir que se difunda propaganda electoral o se realicen actos de campaña contrarios a la legislación electoral en fechas muy próximas a los comicios, los cuales, dados los tiempos, no sean susceptibles de ser desvirtuados ni depurados a través de los mecanismos de control previstos legalmente. En ese sentido, para tener por actualizada una vulneración a las prohibiciones de realizar actos de proselitismo o de difundir propaganda electoral durante la veda electoral, deben presentarse los siguientes elementos: 1. Temporal. Que la conducta se realice el día de la jornada electoral y/o los tres días anteriores a la misma; 2. Material. Que la conducta consista en la realización de reuniones o actos públicos de campaña, así como la difusión de propaganda electoral, y 3. Personal. Que la conducta sea realizada por partidos políticos –a través de sus dirigentes o militantes, candidatos y/o simpatizantes– ciudadanos que mantienen una preferencia por un partido político, sin tener vínculo directo (formal o material) con aquél, siempre que exista una expresión voluntaria y reiterada de tal afinidad y un deseo de colaboración con los fines e intereses del partido político manifestado en conductas concretas, reiteradas o planificadas.

La cual se cita por analogía con este proceso en curso, en tanto, no existen previsiones legislativas al respecto, sin embargo, pueden asimilarse en los parámetros en los que la norma no distinga entre procesos relativos a la renovación de poderes distintos al Judicial.

Aunado a lo anterior, la Sala Superior en la jurisprudencia 7/2022, ha sostenido que los contenidos propagandísticos o proselitistas en redes sociales que se publiquen en periodo de campaña y se mantengan disponibles para su consulta o al alcance de la ciudadanía no actualizan infracción alguna, lo que atiende a que su publicación de origen se hizo en el periodo destinado para la promoción respectiva.

VEDA ELECTORAL. LOS CONTENIDOS PROPAGANDÍSTICOS O PROSELITISTAS EN REDES SOCIALES QUE SE PUBLIQUEN EN PERIODO DE CAMPAÑA Y SE MANTENGAN DISPONIBLES A LA CIUDADANÍA DURANTE EL PERIODO PROHIBIDO NO ACTUALIZAN LA INFRACCIÓN.

Hechos: La Sala Regional Especializada analizó diversas denuncias en las que se adujo la vulneración a la normativa electoral por la supuesta publicación de propaganda electoral en el periodo de reflexión, ya que no se desactivaron cuentas, ni se eliminaron las publicaciones en redes sociales, que se habían generado en el periodo de campaña y estuvieron disponibles durante el periodo de veda. Esa autoridad consideró que se vulneraba la prohibición de difundir propaganda durante dicho periodo. Los sancionados impugnaron tales determinaciones.

Criterio jurídico: Los contenidos propagandísticos o proselitistas en redes sociales que se publiquen de manera previa a la veda electoral y se mantengan disponibles a la ciudadanía durante ese periodo, no actualizan la infracción, al no haberse originado o publicado en la etapa de prohibición.

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/PE/PEF/JGUL/CG/159/2025
Y UT/SCG/PE/PEF/MRPN/CG/162/2025

***Justificación:** De la interpretación del artículo 251, párrafos 3 y 4, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales; así como de la jurisprudencia 42/2016 de rubro VEDA.ELECTORAL. FINALIDADES Y ELEMENTOS QUE DEBEN CONFIGURARSE PARA ACTUALIZAR UNA VIOLACIÓN A LAS PROHIBICIONES LEGALES RELACIONADAS, se desprende que la infracción a la prohibición de realizar propaganda electoral o proselitismo durante la veda electoral, se actualiza cuando la conducta denunciada ocurre en el periodo de reflexión y no por el solo hecho de que los contenidos difundidos previamente se mantengan disponibles a la ciudadanía, si su publicación inicial no se llevó a cabo durante el periodo prohibido. Es decir, el inicio de la veda electoral, en principio, no conlleva una obligación de retirar de las redes sociales los contenidos propagandísticos o proselitistas que se hubiesen publicado de manera previa, lo anterior, atendiendo al análisis del elemento temporal que junto con los elementos personal y material resultan necesarios para actualizar la vulneración a la prohibición legal de realizar actos de proselitismo o de difundir propaganda durante la veda electoral.*

Por su parte, la **jornada electoral** es la etapa del proceso comprendido entre la instalación y clausura de las casillas, o bien, el día de celebración de las elecciones, en donde la ciudadanía elige a las personas que ocuparán la titularidad de los cargos en disputa.

III. ANÁLISIS DEL CASO

De lo anterior, se advierte que las personas candidatas a cargos de elección popular del Poder Judicial, en el ejercicio de su derecho político electoral de ser votados, se encontraban sometidas a diversas restricciones, durante la etapa de campaña en el proceso electoral en curso, por medio de las cuales se buscó generar condiciones de equidad para las candidaturas.

Así en la normativa aplicable, se previó que, en la etapa de campañas, las candidaturas podrían difundir su trayectoria profesional, méritos y visiones acerca de la función jurisdiccional y la impartición de justicia. De igual forma, tenían permitido realizar propuestas de mejora o cualquier otra manifestación amparada en el derecho a la libertad de expresión.

Sin embargo, dichas actividades, cuyo objeto es la obtención del voto de la ciudadanía, como se anticipó, **encuentran ciertas limitaciones** impuestas por el *Consejo General*, en apego a lo ordenado en la Constitución y legislación secundaria; las cuales, además están vinculadas con otras personas, incluso aquellas que no sean candidatas a algún cargo de elección a algún cargo dentro del Poder Judicial de la Federación.

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/PE/PEF/JGUL/CG/159/2025
Y UT/SCG/PE/PEF/MRPN/CG/162/2025

En ese sentido, como se advierte, que la intención del legislador fue prohibir tanto la propaganda conjunta como el financiamiento público o privado particularmente en las campañas de las personas contendientes y, por mayoría de razón, en cualquier otra etapa subsecuente del proceso en curso, sin que se pueda, además, que por sí o interpósita persona, hacer erogaciones de recursos públicos o privados para promocionar las candidaturas.

Lo anterior, se ve reflejado en el Catálogo de Infracciones, así como en los Lineamientos para la Fiscalización, al incluirse las prohibiciones de contratación en cualquier medio para promocionar la candidatura, por interpósita persona, dentro de los que se encuentran los medios digitales, ni tampoco el uso de recursos de origen privado de terceros de manera directa o indirecta, en efectivo o en especie.

Ahora bien, en el caso, como se precisó previamente, en los expedientes al rubro indicados, se denunció, en esencia, la indebida difusión de propaganda electoral, con posible impacto en PEEPJF 2024-2025, derivado de la elaboración y distribución de los denominados “acordeones”, los cuales contienen los datos de identificación de diversas candidaturas por las que se pide votar, es decir, se trata sin duda de propaganda de carácter electoral.

En el caso, es importante señalar que, de las constancias de autos, si bien se tiene acreditado que diversas notas periodísticas dan cuenta de la elaboración de los referidos materiales, no se ha podido identificar a las personas que han ordenado la realización y difusión de estos.

Lo anterior resulta relevante, ya que, como se precisó previamente durante la etapa de campañas las personas candidatas a cargos de elección del Poder Judicial de la Federación podrán difundir su trayectoria profesional, méritos y visiones acerca de la función jurisdiccional y la impartición de justicia, así como propuestas de mejora o cualquier otra manifestación amparada bajo el derecho al ejercicio de la libertad de expresión, siempre que no excedan o contravengan los parámetros constitucionales y legales aplicables, **a efecto de obtener el voto por parte de la ciudadanía.**

En ese sentido, si bien las personas candidatas pudieran haber solicitado el voto mediante la difusión de materiales similares a los denominados “acordeones”, lo cierto es que no podía hacerse de manera conjunta, en suma a que al momento de aprobación del presente Acuerdo no se ha podido identificar a las personas que han ordenado la realización o difusión de estos.

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/PE/PEF/JGUL/CG/159/2025
Y UT/SCG/PE/PEF/MRPN/CG/162/2025

Por el contrario, se han recibido escritos de deslinde de diversas personas candidatas en el PEEPJF 2024-2025, mediante los cuales desconocen dichos materiales y, en algunos casos, incluso hacen referencia del perjuicio que los mismos les ocasionan, particularmente al asociarlos con alguna fuerza política.

Por ello, bajo la apariencia del buen derecho, se considera que la elaboración y difusión de los referidos materiales no cuenta con la aprobación de algunas de las personas que en los mismos aparecen, lo que implica que se realiza promoción sin la aceptación de las candidaturas que aparentemente se benefician, es decir, terceras personas realizan campaña conjunta en favor de determinadas candidaturas, lo que implica, además de una promoción sin autorización, el uso de recursos que no son de las personas candidatas, lo que resulta **ilegal**, ya que, como se precisó previamente, está **prohibido recibir apoyo o financiamiento de personas físicas o morales, partidos políticos o entes gubernamentales**.

Aunado a lo anterior, al no existir constancia alguna de que los referidos “acordeones” han sido elaborados o difundidos por alguna persona candidata, se considera que estos podrían estar siendo utilizados **para coaccionar e inducir al voto** a personas ciudadanas, lo que podría vulnerar los principios de equidad en la contienda, máxime que, como se precisó, se encuentra en curso el periodo de veda electoral y la Jornada Electoral del PEEPJF 2024-2025, se encuentran próxima a celebrarse.

Efectivamente, el diseño que aparece de las imágenes contenidas en las ligas de internet aportadas en las quejas, permite observar no solo el diseño de la boleta electoral con el total de los nombres de las personas candidatas, lo que podría ser utilizado -y se utiliza- para efectos de ilustración de la ciudadanía, sino que los formatos han sido modificados, de manera que en las diferentes papeletas se observa no al total de las candidaturas del respectivo cargo sino solo a alguna o algunas personas candidatas, con la inclusión del número con que se identifica en el apartado correspondiente para la emisión del voto.

Por el diseño descrito y visible en los materiales de prueba que obran en el expediente, se advierte con claridad la intención de mostrar en un formato preimpreso un grupo de papeletas que corresponden a elecciones específicas, pero con señalamiento concreto del nombre y número de las personas que se identifican -se insiste de manera preimpresa- que serán o deben ser electas, lo que podría

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/PE/PEF/JGUL/CG/159/2025
Y UT/SCG/PE/PEF/MRPN/CG/162/2025

implicar la inducción del voto y, de manera preliminar, dado el contexto que rodea el ejercicio (aparente participación de personas servidoras públicas y partidos políticos, preimpresión de los materiales con los nombre y números predeterminados, reuniones de “capacitación”), una posible presión sobre el electorado, ya que se indica expresamente un sentido de emitir el voto en la jornada electoral.

En ese sentido, si bien no se tiene certeza de la persona física, moral, partido político o ente gubernamental que se encuentra elaborando y difundiendo los referidos “acordeones” y dado que se encuentra en curso el periodo de veda y ante la proximidad de la Jornada Electoral del PEEPJF 2024-2025, así como de los procesos extraordinarios locales, se considera oportuno y necesario que este Consejo General emita una medida cautelar, en su vertiente de tutela inhibitoria, a efecto evitar la vulneración del derecho a la libertad del sufragio y los principios de imparcialidad, equidad y neutralidad en la contienda electoral.

En efecto, en el caso, dadas las denuncias presentadas, así como los deslindes formulados respecto a la presunta difusión y/o distribución de propaganda electoral indebida denominada “acordeones”, así como el contexto en que se produce, esta autoridad considera que no debe pasar por alto la probable comisión de conductas que pudieran ser consideradas, preliminarmente, como contraventoras de la norma electoral.

Preliminarmente, se afirma lo anterior, ya que, para determinar procedente la presente tutela no es necesario la existencia de denuncias previas, sino **tener un grado razonable de certeza** respecto a que las conductas motivo de inconformidad se realizaran nuevamente y, por tanto, se actualiza un riesgo latente de conductas que pudieran contravenir la normativa electoral⁷, particularmente la vulneración al principio de equidad en el proceso electoral actualmente en curso, así como de los procesos locales para la elección de cargos judiciales, al influir en la ciudadanía y en las normas que prohíben recibir apoyo o financiamiento de personas físicas o morales, partidos políticos o entes gubernamentales.

⁷ Consideración similar sostuvo la Comisión de Quejas y Denuncias de este Instituto en el acuerdo ACQyD-INE-77/2024, confirmado en el SUP-REP-195/2024.

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/PE/PEF/JGUL/CG/159/2025
Y UT/SCG/PE/PEF/MRPN/CG/162/2025

En consecuencia, este Consejo General considera que **existe un riesgo** de que la conducta denunciada ocurra nuevamente pues, diversos medios de comunicación, como los señalados en las denuncias⁸, han dado cuenta de esos hechos, lo cual, relacionado con las denuncias y deslindes presentados, de manera preliminar, dan cierto grado de razonabilidad de que esa conducta se esté cometiendo, aun cuando, a la fecha, no se tengan identificadas a las personas probables responsables.

Por ello, al ser la equidad un principio rector de las elecciones libres, auténticas y democráticas, se considera que la difusión y/o distribución de la propaganda denominada “acordeones” podría ser contraria a las normas y acuerdos emitidos por este Consejo General y dado que, el elemento exigible para la procedencia se colma, al existir indicios razonables que permiten presumir que el hecho podrá realizarse en otras ocasiones se considera procedente la adopción de la medida.

EFFECTOS

Por lo anterior, ante la evidencia preliminar de una posible conducta que pudiera resultar infractora de la normativa electoral y dado que se encuentra en curso el periodo de veda y dada la proximidad de la Jornada Electoral del PEEPJF 2024-2025, se ordena:

1. A las personas servidoras públicas, personas candidatas del PEEPJF y de los procesos extraordinarios de los poderes judiciales locales, a los partidos políticos y a sus afiliados y militantes, personas físicas o morales, que se encuentren elaborando o difundiendo dichos materiales denominados “acordeones” o cualquier otro de características similares en los que se pretenda inducir el voto a favor de determinadas candidaturas del proceso electoral extraordinario federal, se abstengan de hacerlos y difundirlos, ya que **se encuentra prohibida su difusión** incluso por las personas candidatas participantes en el PEEPJF 2024-2025, puesto que en términos de lo establecido en el artículo 251, numeral 4 de la LGIPE, durante la etapa de veda o reflexión y la jornada electoral no se permite la celebración ni la **difusión** de reuniones o actos públicos de campaña, **de propaganda** o de proselitismo electorales.

⁸ PÁGINAS WEB O ELECTRÓNICAS. SU CONTENIDO ES UN HECHO NOTORIO Y SUSCEPTIBLE DE SER VALORADO EN UNA DECISIÓN JUDICIAL. Suprema Corte de Justicia de la Nación. Registro digital: 2030262. Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Undécima Época. Materias(s): Civil, Común. Tesis: I.3o.C. J/8 K (11a.). Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Tipo: Jurisprudencia.

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/PE/PEF/JGUL/CG/159/2025
Y UT/SCG/PE/PEF/MRPN/CG/162/2025

2. A las personas servidoras públicas, personas candidatas del PEEPJF y de los procesos extraordinarios de los poderes judiciales locales, a los partidos políticos y a sus afiliados y militantes, personas físicas o morales, que pretendan elaborar o difundir materiales como los denominados “acordeones” o cualquier otro de características similares en los que se pretenda inducir el voto a favor de determinadas candidaturas, del proceso electoral extraordinario federal, se abstengan de hacerlos y difundirlos, ya que se encuentra prohibida la difusión de propaganda electoral, con independencia de quién los elabore y distribuya, **durante el periodo de veda y la Jornada Electoral** del PEEPJF 2024-2025 y podría, en su caso, actualizar alguna falta de carácter administrativo o penal.

Los razonamientos expuestos **no prejuzgan** en modo alguno respecto de la existencia o no de las infracciones denunciadas, lo que no es materia de la presente determinación, es decir, que, ello no condiciona la decisión de la autoridad competente, al someter los mismos hechos a su consideración para el análisis del fondo del asunto.

Lo anterior con independencia de que cualquier conducta que implique coacción, presión sobre los electores o funcionarios de la mesa directiva de casilla podría ser sancionada por la autoridad judicial conforme a las hipótesis previstas en los artículos 77 ter y 75 de la LGSMIME.

TERCERO. COMPETENCIA DE LA COMISIÓN DE QUEJAS Y DENUNCIAS PARA DICTAR MEDIDAS CAUTELARES, ENTRE OTRAS, BAJO LA MODALIDAD DE TUTELA INHIBITORIA. En virtud de que la Sala Superior, en la sentencia dictada en el recurso de revisión del procedimiento especial sancionador identificado como SUP-REP-3/2021, estableció la obligación a cargo de este Consejo General de establecer parámetros para imponer medidas inhibitorias, cuestión que ha quedado definida en el presente Acuerdo, ha lugar a establecer que la Comisión de Quejas y Denuncias de este Instituto tiene competencia para que, en lo sucesivo y en plenitud de atribuciones, dicte medidas cautelares, entre otras, bajo la modalidad de tutela inhibitoria, respecto de los asuntos que sean sometidos a su consideración, relacionados con casos similares como el que se conoce en el presente Acuerdo.

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/PE/PEF/JGUL/CG/159/2025
Y UT/SCG/PE/PEF/MRPN/CG/162/2025

Lo anterior, a efecto de garantizar la atención pronta y oportuna de las peticiones de medidas precautorias y evitar daños irreparables a los principios rectores de la materia electoral, en virtud del carácter urgente que reviste su análisis y dictado, tomando en consideración que, actualmente se encuentra en curso el periodo de veda y dada la proximidad de la Jornada Electoral del PEEPJF 2024-2025

Por lo anterior, se considera apegado a derecho facultar a la Comisión de Quejas y Denuncias de este Instituto para que, en lo sucesivo, se pronuncie respecto al dictado de medidas cautelares, en cualquier modalidad, incluyendo la tutela inhibitoria, respecto de todos los asuntos que sean sometidos a su consideración por la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral de la Secretaría Ejecutiva de esta autoridad electoral nacional, relacionados con casos similares al que se conoce en el presente Acuerdo.

CUARTO. MEDIO DE IMPUGNACIÓN. A efecto de garantizar el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva contenido en el artículo 17 de la CPEUM, la presente determinación es impugnabile mediante el **recurso de revisión respecto del procedimiento especial sancionador**.⁹

A C U E R D O

PRIMERO. Es **procedente** el dictado de medidas cautelares para inhibir la comisión de conductas como las denunciadas en este caso, en los términos y por las razones establecidas en el Considerando SEGUNDO del presente Acuerdo.

SEGUNDO. En términos de lo expuesto en el presente Acuerdo, se ordena:

1. A las personas servidoras públicas, personas candidatas del PEEPJF y de los procesos extraordinarios de los poderes judiciales locales, a los partidos políticos y a sus afiliados y militantes, personas físicas o morales, que se encuentren elaborando y difundiendo los materiales denominados “acordeones” o cualquier otro de características similares en los que se pretenda inducir el voto a favor de determinadas

⁹ Artículo 109 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/PE/PEF/JGUL/CG/159/2025
Y UT/SCG/PE/PEF/MRPN/CG/162/2025

candidaturas del proceso electoral extraordinario federal, se abstengan de elaborarlos y difundirlos, ya que **se encuentra prohibida su difusión** incluso por las personas candidatas participantes en el PEEPJF 2024-2025, puesto que en términos de lo establecido en el artículo 251, numeral 4 de la LGIPE, durante la etapa de veda o reflexión y la jornada electoral no se permite la celebración ni la **difusión** de reuniones o actos públicos de campaña, **de propaganda** o de proselitismo electorales.

2. A las personas servidoras públicas, personas candidatas del PEEPJF y de los procesos extraordinarios de los poderes judiciales locales, a los partidos políticos y a sus afiliados y militantes, personas físicas o morales, que pretendan elaborar o difundir materiales como los denominados “acordeones” o cualquier otro de características similares en los que se pretenda inducir el voto a favor de determinadas candidaturas del proceso electoral extraordinario federal, se abstengan de hacerlos y difundirlos, ya que se encuentra prohibida la difusión de propaganda electoral, con independencia de quién los elabore y distribuya, **durante el periodo de veda y la Jornada Electoral** del PEEPJF 2024-2025, pues podría, en su caso, actualizar alguna falta de carácter administrativo o penal.

TERCERO. Se instruye al Encargado de Despacho de la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral de la Secretaría Ejecutiva de este Instituto, para que de inmediato realice las acciones necesarias tendentes a notificar la presente determinación, mediante los estrados de la referida Unidad Técnica y vía el buzón electrónico de las personas candidatas que participan en el PEEPJF 2024-2025.

CUARTO. Se instruye a la Encargada de la Coordinación Nacional de Comunicación Social de este Instituto que publique el presente Acuerdo en redes sociales de este Instituto para su difusión.

QUINTO. Se instruye a la Unidad Técnica de Vinculación con Organismos Públicos Locales (UTVOPL) del Instituto Nacional Electoral, para que, haga del conocimiento del presente Acuerdo a los Organismos Públicos Locales cuyas entidades federativas actualmente estén celebrando proceso electoral para la elección de personas juzgadas de los Poderes Judiciales Locales.

CONSEJO GENERAL
EXP. UT/SCG/PE/PEF/JGUL/CG/159/2025
Y UT/SCG/PE/PEF/MRPN/CG/162/2025

SEXTO. La Comisión de Quejas y Denuncias de este Instituto tiene competencia para que, en lo sucesivo, se pronuncie respecto al dictado de medidas cautelares, en cualquier modalidad, incluyendo la tutela inhibitoria, respecto de todos los asuntos relacionados con casos similares al que se conoce en el presente Acuerdo, que sean sometidos a su consideración por la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral de la Secretaría Ejecutiva de este Instituto, en términos y por las razones establecidas en el Considerando CUARTO del presente Acuerdo.

SÉPTIMO. En términos del Considerando CUARTO del presente Acuerdo es impugnabile mediante el recurso de revisión del procedimiento especial sancionador, atento a lo dispuesto en el artículo 109, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.

El presente Acuerdo fue aprobado en sesión extraordinaria del Consejo General celebrada el 29 de mayo de 2025, por votación unánime de las y los Consejeros Electorales, Maestro Arturo Castillo Loza, Norma Irene De La Cruz Magaña, Doctor Uuc-kib Espadas Ancona, Maestro José Martín Fernando Faz Mora, Carla Astrid Humphrey Jordan, Maestra Rita Bell López Vences, Maestra Dania Paola Ravel Cuevas, Maestro Jaime Rivera Velázquez, Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez y de la Consejera Presidenta, Licenciada Guadalupe Taddei Zavala; no estando presente durante la votación el Consejero Electoral, Maestro Jorge Montaña Ventura.

**LA CONSEJERA PRESIDENTA
DEL CONSEJO GENERAL**

**LA SECRETARIA DEL
CONSEJO GENERAL**

**LIC. GUADALUPE TADDEI
ZAVALA**

**DRA. CLAUDIA ARLETT
ESPINO**